

Informativa relativa al trattamento dei Dati Personali ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR)

Gewiss S.p.A. desidera informarLa, in qualità di interessato, in merito alle finalità e alle modalità del trattamento dei Suoi Dati Personali in relazione all'utilizzo dell'applicazione **HOME GATEWAY APP** (di seguito "App") che permette di controllare, monitorare, supervisionare, parametrizzare un impianto di Home & Building Automation (di seguito "Smart Home"), connesso al cloud attraverso il dispositivo "Home Gateway" di Gewiss.

Il presente documento è redatto in conformità all'art. 13 del Regolamento Europeo n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei Dati Personali (di seguito "**GDPR**").

1. Titolare del trattamento dei Dati Personali

Il Titolare del trattamento dei Dati Personali è Gewiss S.p.A. (il "Titolare" o "Gewiss"), codice fiscale e partita IVA 00385040167, con sede legale in Via Domenico Bosatelli, 1 - 24069 Cenate Sotto (BG) – Italia, indirizzo e-mail: privacy@gewiss.com.

2. Dati di contatto del Data Protection Officer di Gewiss (DPO)

Il Titolare del trattamento ha nominato un responsabile della protezione dei dati ("DPO" - Data Protection Officer), ai sensi degli artt. 37 – 39 GDPR. In caso di necessità il DPO potrà essere contattato al seguente indirizzo e-mail: dpo@pec.gewiss.com.

3. Oggetto e modalità del trattamento

Il Titolare tratterà i seguenti Dati Personali da Lei comunicati (di seguito "Dati Personali"):

a) *Dati di registrazione*: sono i Dati Personali da Lei forniti o raccolti da Gewiss ai fini della registrazione e dell'utilizzo dell'App (quali, ad esempio, nome, cognome, e-mail, data di nascita, indirizzo), necessari per completare la registrazione all'App e per usufruire dei relativi servizi. Lei può accedere all'area riservata dell'App anche mediante l'utilizzo di credenziali fornite dai social network Facebook, Google ed Apple (c.d. "social login").

b) *Dati di utilizzo dell'App*: si tratta dei Dati Personali che vengono raccolti nel momento in cui Lei utilizza l'App e che comprendono:

- l'indirizzo IP o l'ID del Suo dispositivo;
- il modello e la marca del Suo dispositivo;
- gli indirizzi in notazione URI (Uniform Resource Identifier) delle risorse richieste, l'orario della richiesta, il metodo utilizzato nel sottoporre la richiesta al server, la dimensione del file ottenuto in risposta, il codice numerico indicante lo stato della risposta data dal server (buon fine, errore, ecc.) ed altri parametri relativi al sistema operativo e all'ambiente informatico del Suo dispositivo;
- informazioni relative agli stati e cambiamenti di stato dei dispositivi della Smart Home;
- dati di misura elettrica (ed esempio, energia, potenza) e relativi grafici riassuntivi nell'andamento nel tempo;
- dati relativi alle parametrizzazioni delle funzioni eseguite dall'Home Gateway, quali funzioni logiche,

timers, scenari, irrigazione, controllo carichi, profili di termoregolazione;

- informazioni sulle interazioni da Lei effettuate con l'App, comprendenti comandi per le attivazioni dei dispositivi della Smart Home;
- indirizzi e-mail o numeri telefonici utilizzati per invio di notifiche a seguito di eventi;
- geolocalizzazione del dispositivo da Lei utilizzato ossia i dati dei sensori mobili generati dai movimenti o dall'orientamento del Suo dispositivo.

4. Finalità del trattamento e basi giuridiche

Il Titolare tratterà i Suoi Dati Personali per il conseguimento di finalità precise e in presenza di una specifica base giuridica prevista dal GDPR.

In particolare, qui di seguito sono elencate le finalità per cui i Suoi Dati Personali sono trattati dal Titolare e la base giuridica del relativo trattamento:

a) *Dati Personali utilizzati*: Dati di registrazione e dati di utilizzo dell'App.

- *Finalità del trattamento*: Accesso all'App e relativo utilizzo da parte dell'utente.

- *Base giuridica del trattamento*: Esecuzione di un contratto di cui l'interessato è parte.

b) *Dati Personali utilizzati*: Dati di registrazione e Dati di utilizzo dell'App.

- *Finalità del trattamento*: Comunicazioni con l'utente (ad esempio, qualora Lei contatti Gewiss per e-mail o in altro modo, questa potrà utilizzare i Dati Personali per rispondere alle domande o per risolvere i problemi).

- *Base giuridica del trattamento*: Esecuzione di un contratto di cui l'interessato è parte

c) *Dati Personali utilizzati*: Dati di utilizzo dell'App.

- *Finalità del trattamento*: Finalità di marketing diretto. A titolo esemplificativo: invio - con modalità automatizzate di contatto (come sms, mms ed e-mail) e tradizionali (come telefonate con operatore e posta tradizionale) - di comunicazioni promozionali e commerciali relative a servizi/prodotti offerti da Gewiss o segnalazione di eventi aziendali, realizzazione di studi di mercato e analisi statistiche; nonché invio di questionari all'utente ai fini di rilevazione del grado di soddisfazione della clientela sulla qualità dei servizi resi.

- *Base giuridica del trattamento*: Consenso (facoltativo e revocabile in qualsiasi momento).

d) *Dati Personali utilizzati*: Dati di utilizzo dell'App.

- *Finalità del trattamento*: Finalità di profilazione: analisi delle Sue preferenze, abitudini, comportamenti o interessi al fine di inviarle offerte e comunicazioni commerciali personalizzate.

- *Base giuridica del trattamento*: Consenso (facoltativo e revocabile in qualsiasi momento).

5. Obbligatorietà del conferimento dei Dati Personali

Il conferimento dei Suoi Dati Personali è necessario in tutti i casi in cui il trattamento avviene sulla base

di un obbligo di legge o per eseguire un contratto di cui Lei è parte. Un eventuale Suo rifiuto potrebbe comportare per Gewiss l'impossibilità di dar corso alle finalità per cui i Dati Personali sono raccolti.

Il conferimento dei consensi per le finalità di marketing diretto e profilazione è invece facoltativo e non pregiudica pertanto l'esecuzione del servizio.

6. Periodo di conservazione

Con riferimento al periodo di conservazione dei dati personali si specifica quanto segue:

- Periodo di conservazione dei dati relativi ai punti 4 a), b): durata contrattuale e, dopo la cessazione, 10 anni.
- Periodo di conservazione dei dati relativo al punto 4 c): 24 mesi decorrenti dalla registrazione e comunque fino revoca del consenso.
- Periodo di conservazione dei dati relativo al punto 4 d): 12 mesi decorrenti dal conferimento del dato di profilazione e comunque fino a revoca del consenso.

Nel caso di contenzioso giudiziale, i Dati saranno conservati per tutta la durata dello stesso e fino all'esaurimento dei termini di esperibilità delle azioni di impugnazione.

Decorsi i termini di conservazione sopra indicati, i dati personali saranno distrutti, cancellati o resi anonimi.

7. Modalità del trattamento

Il trattamento dei Dati Personali è improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e minimizzazione dei dati (*privacy by design*).

Il trattamento dei Dati Personali potrà essere effettuato sia manualmente che attraverso modalità automatizzate atte a memorizzarli, elaborarli e trasmetterli ed avverrà mediante misure tecniche e organizzative adeguate, per quanto di ragione e allo stato della tecnica, a garantire, fra l'altro, la sicurezza, la riservatezza, l'integrità, la disponibilità e la resilienza dei sistemi e dei servizi, evitando il rischio di perdita, distruzione, accesso o divulgazione non autorizzati o, comunque, uso illecito, nonché mediante misure ragionevoli per cancellare o rettificare tempestivamente i dati inesatti rispetto alle finalità per le quali sono trattati.

8. Destinatari dei Dati Personali

I Dati Personali nell'ambito delle finalità di cui sopra potranno essere comunicati ad una o più delle categorie di soggetti nominati Responsabili del trattamento meglio indicati di seguito, quali ad esempio:

- studi professionali;
- società esterne che offrono servizi di invio e-mail;
- società esterne che offrono servizi di hosting o compiti di natura tecnica;
- società esterne che offrono supporto nella realizzazione di studi di mercato;
- società esterne di telecomunicazione;

- Società del Gruppo Gewiss.

I Dati possono essere comunicati a soggetti esterni operanti in qualità di Titolari autonomi del trattamento, a titolo esemplificativo, autorità ed organi di vigilanza e controllo, altre Società del Gruppo Gewiss ed in generale soggetti, pubblici o privati, legittimati a richiedere i Dati.

9. Trasferimento dei Dati Personali al di fuori dello Spazio Economico Europeo (SEE)

I Dati Personali saranno trattati all'interno del SEE. Qualora per questioni di natura tecnica e/o operativa sia necessario avvalersi di soggetti ubicati al di fuori del SEE, il trattamento sarà regolato in conformità a quanto previsto dal GDPR e saranno quindi adottate tutte le cautele necessarie al fine di garantire la protezione dei Dati Personali ai sensi dell'art. 46 del GDPR.

10. Soggetti autorizzati al trattamento

I Dati Personali potranno essere trattati esclusivamente dai dipendenti delle funzioni aziendali deputate al perseguimento delle finalità sopra indicate, che sono stati espressamente autorizzati al trattamento e che hanno ricevuto adeguate istruzioni operative.

11. Diritti dell'Interessato

L'interessato, in relazione ai Dati Personali forniti, ha la facoltà di esercitare in ogni momento e in base a quanto previsto dal GDPR i diritti stabiliti da quest'ultimo e di seguito riportati:

- Diritto di revoca del consenso (art. 7, par. 3, GDPR): diritto di revocare il consenso prestato senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prima della revoca;
- Diritto di accesso dell'interessato (art. 15 GDPR): diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno dei propri dati personali e la loro copia in forma intelligibile;
- Diritto di rettifica (art. 16 GDPR): diritto alla rettifica dei propri dati personali inesatti;
- Diritto alla cancellazione "diritto all'oblio" (art. 17 GDPR): diritto alla cancellazione dei propri dati personali;
- Diritto di limitazione di trattamento (art. 18 GDPR): diritto di ottenere la limitazione del trattamento, dei propri dati personali, ad esempio, in caso di contestazione dell'esattezza dei dati o in caso di trattamenti illeciti;
- Diritto alla portabilità dei dati (art. 20 GDPR): diritto di ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i propri dati personali forniti al Titolare e il diritto di trasmettere tali dati a un altro Titolare qualora il trattamento sia eseguito sulla base di un consenso o di un contratto e sia effettuato con mezzi automatizzati;
- Diritto di opposizione (art. 21 GDPR): diritto di opposizione al trattamento dei propri dati personali;
- Diritto di non essere sottoposto a processi decisionali automatizzati (art. 22 GDPR): diritto a non essere sottoposto ad una decisione basata unicamente sul trattamento automatizzato.

Tali diritti possono essere esercitati dall'Interessato inviando una comunicazione al Titolare al seguente indirizzo e-mail: privacy@gewiss.com.

L'interessato ha altresì il diritto di proporre reclamo all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali competente.

12. Il trattamento dei Dati Personali effettuato da utenti installatore o amministratore

Qualora una persona fisica (utente installatore o amministratore) nell'ambito di un'attività commerciale o professionale metta a disposizione l'App ed il relativo servizio verso utenti nei confronti dei quali abbia un rapporto di natura professionale o di collaborazione (es. l'installatore o amministratore è il responsabile di un'azienda e gli utenti sono i suoi dipendenti o collaboratori), l'utente installatore assumerà a sua volta il ruolo di Titolare nei confronti dei rispettivi utenti. Sarà pertanto tenuto a conformarsi a tutti gli obblighi gravanti su quest'ultimo ai sensi del GDPR, fra cui quello di rendere l'informativa agli interessati ai sensi dell'art. 13 del GDPR relativa al trattamento delle informazioni associate ai profili degli utenti nel caso in cui sia in grado di ricondurle alle singole persone fisiche (suoi collaboratori/dipendenti).

13. Modifiche all'Informativa privacy

Gewiss si riserva il diritto di aggiornare o modificare la presente Informativa periodicamente e in qualsiasi momento. In tale ipotesi, Gewiss Le fornirà un avviso ben visibile che, in base alle circostanze, potrà ad esempio essere visualizzato all'interno dell'App o trasmesso via e-mail. Lei è pertanto invitato a leggere attentamente tali avvisi.